

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, **que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.**

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Cinge a controvérsia sobre o acerto da decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o oferecimento das alternativas do art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos verifica-se que a questão envolve típica relação de consumo, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

O autor/agravado adquiriu veículo zero quilômetro que apresentou defeitos mecânicos logo nos primeiros dias de uso, permanecendo em assistência técnica por período superior a 50 dias, extrapolando significativamente o prazo de 30 dias estabelecido no CDC.

A robusta documentação acostada nos autos de origem (nota fiscal, ordens de serviço, protocolos de atendimento) comprova de forma inequívoca os múltiplos problemas apresentados pelo

automóvel e o tempo excessivo despendido para tentativas de reparo.

Para concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige probabilidade do direito e perigo de dano, requisitos amplamente demonstrados pela extrapolação do prazo legal e privação do uso de bem essencial às atividades profissionais e acadêmicas do consumidor, motivo pelo qual o juiz a quo aplicou o **art. 18, §1º, da Lei nº 8.078/90**, que dispõe:

Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço."

Nesse sentido a Jurisprudência sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILOMETRO. DEFEITOS NO MOTOR . RISCO À SEGURANÇA. QUATRO ORDENS DE SERVIÇO EM MENOS DE CINCO MESES. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU . IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO CARRO RESERVA COM O CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Mantém-se a decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada quando presentes a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, requisitos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso, diante da demonstração da aquisição de veículo zero-quilômetro pela autora e dos reiterados defeitos apresentados com poucos meses de uso, os quais levaram o automóvel à concessionária para reparos quatro vezes num intervalo de cinco meses, há de ser mantida a decisão que concedeu a tutela para determinar que a requerida forneça veículo reserva à requerente até o deslinde da demanda . 3. A disponibilização do carro reserva nada mais representará que a cessação dos danos materiais que estão sendo suportados pelo consumidor que, ao final, seriam ressarcidos pela agravante, caso procedente a demanda. 4. Recurso conhecido e desprovido .

(TJ-DF 07228312920238070000 1767293, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 04/10/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA - AGRAVADA BUSCA DA CONCESSIONÁRIA AGRAVANTE A CONCESSÃO DE VEÍCULO RESERVA, POIS SE ENCONTRA IMPOSSIBILITADA DE UTILIZAR O QUE FOI ADQUIRIDO DA EMPRESA DEMANDADA . VEÍCULO NOVO QUE APRESENTOU OS PRIMEIROS DEFEITOS NO PRIMEIRO MÊS DE USO. DOIS RECALLS EM MENOS DE 3 MESES. EMPRESA RECORRENTE QUE NÃO LOGRA ÊXITO EM CORRIGIR OS ALEGADOS VÍCIOS, MESMO APÓS INÚMERAS IDAS E VINDAS DO CARRO À OFICINA - CONSUMIDORA PRIVADA DO USO REGULAR DO CARRO POR UM LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL - DEVER DO FORNECEDOR EM SUPRIR O BEM DEFEITUOSO MEDIANTE A CONCESSÃO DO VEÍCULO RESERVA NOS MESMOS PADRÕES DO ADQUIRIDO, ATÉ A SOLUÇÃO FINAL DA

LIDE – ARTIGO 14 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS . PRINCÍPIO DO "DUTY TO MITIGATE THE LOSS" – DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO DANO. TUTELA ANTECIPADA NO JUÍZO ORIGINÁRIO QUE DEVE SER MANTIDA – ARTIGO 300 DO CPC. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO . DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-SE - Agravo de Instrumento: 00044767420248250000, Relator.: SIMONE DE OLIVEIRA FRAGA, Data de Julgamento: 18/07/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL)

“OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS EM VEÍCULO FABRICADO PELA RÉ FIAT (AGRAVANTE 1). TUTELA DE URGÊNCIA NO SENTIDO DE DETERMINAR A DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA ATÉ SOLUÇÃO FINAL DA LIDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO NCP. PROBABILIDADE DO DIREITO ASSEGURADO PELO ART 18 DO CDC. VEÍCULO ADQUIRIDO 0KM EM 2019 E QUE FICOU PARALISADO POR MAIS DE 30 DIAS NA OFICINA SEM SOLUÇÃO DOS VÍCIOS. PERIGO NA DEMORA EVIDENTE. SOLUÇÃO DEFERIDA (CARRO RESERVA) QUE GUARDA CORRELAÇÃO COM A PRETENSÃO INICIAL, EM SUA PORÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO CORRETA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0050243-63.2019.8.16.0000 - Rio Negro - Rel.: Desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho - J. 28.05.2020) (TJ-PR - AI: 00502436320198160000 PR 0050243-63.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Data de Julgamento: 28/05/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2020).

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÓVEIS SOB MEDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL, PARA O FIM DE: A) DECLARAR RESCINDIDO O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E, POR CONSEQUENTE, DECLARAR INEXIGÍVEIS OS DÉBITOS DELE RESULTANTES (CONSUBSTANCIADOS EM R\$ 6.000,00); B) CONDENAR A DEMANDADA AO PAGAMENTO DE R\$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS), A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS; C) CONDENAR A DEMANDADA A PROCEDER, ÀS SUAS EXPENSAS, E SEM DANOS NO IMÓVEL, A RETIRADA DOS MÓVEIS DA CASA DOS DEMANDANTES; E D) CONDENAR A DEMANDADA AO PAGAMENTO DE R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS . INSURGÊNCIA RECURSAL. SIMPLES AFIRMAÇÃO DA NECESSIDADE DE PROVA COMPLEXA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ENUNCIADO Nº 2 DA TURMA RECURSAL PLENA DO PARANÁ. PRELIMINAR AFASTADA . RECORRIDOS QUE LOGRARAM ÊXITO EM COMPROVAR FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. GRAVIDADE E EXTENSÃO DOS VÍCIOS APRESENTADOS NA MONTAGEM DOS MÓVEIS QUE PERMITE AO CONSUMIDOR FAZER USO IMEDIATO DAS ALTERNATIVAS DO § 1º DO ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . INTELIGÊNCIA DO ART. 18, § 3º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECORRENTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DOS AUTORES, NÃO SE DESINCUMBINDO DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART . 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERIFICADA. RESCISÃO CONTRATUAL MANTIDA . DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. OCORRIDO QUE ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO DISSABOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE . VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA QUE É ADEQUADO AOS PARÂMETROS DO CASO CONCRETO. QUANTUM QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO.

MONTANTE MANTIDO EM R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) . SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECORRENTE CONDENADA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0001556-65.2019.8 .16.0029 - Colombo - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS DENISE HAMMERSCHMIDT - J. 05 .03.2021)

(TJ-PR - RI: 00015566520198160029 Colombo 0001556-65.2019.8 .16.0029 (Acórdão), Relator.: Denise Hammerschmidt, Data de Julgamento: 05/03/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/03/2021)

Assim, tendo em vista a configuração da relação de consumo, a persistência do vício mesmo após sucessivas tentativas de reparo e o descumprimento do prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do CDC, resta caracterizada a probabilidade do direito alegado. Aliada à privação do uso de bem essencial, justifica-se a manutenção da concessão da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC, já deferida pelo juiz a quo.

Demais disso, as controvérsias fáticas suscitadas pelas agravantes - mormente quanto à efetiva correção dos vícios e ao atual estado de funcionamento do veículo - constituem matéria de mérito da ação principal, cujo deslinde reclama ampla instrução probatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **CONHEÇO** e **NEGO PROVIMENTO** ao recurso de **AGRAVO INTERNO**, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora